



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T I V O L I
Sezione Lavoro

n. 480/22 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

TRA

Parte_1 (nato a Lekaj – Albania - il 20.02.1971), elettivamente domiciliato in Cassino (FR) Corso della Repubblica n. 154, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ialongo in virtù di delega in atti

opponente

E

CP_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli via di Villa Adriana n. 140 presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio in virtù di procura generale alle liti in atti

opposto

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.1.2023 ha emesso la seguente sentenza

DISPOSITIVO

- rigetta l'opposizione;
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore dell' *CP_1*, delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00, oltre accessori di legge;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Con ricorso depositato in data 2.2.2022, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificatogli in data 27.12.2021 con il

quale l'CP_1 ha fatto valere nei suoi confronti una pretesa contributiva concernente somme dovute alla gestione separata per l'annualità 2014, oltre sanzioni e interessi.

A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e l'illegittimità delle sanzioni applicate.

Si è costituito in giudizio l'CP_1 il quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.

II. Il ricorso è infondato.

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di intervenuta estinzione della pretesa contributiva per prescrizione.

Al riguardo, deve premettersi che si è oramai consolidato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, Cass. 31.10.2018, n. 27950, in particolare punto 3, e le successive Cass. 22.2.2019, n. 5379 e Cass. 20.3.2019, n. 7884). Anche di recente si è affermato che *“In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”* (Cass. n. 26023 del 2020; in tal senso da ultimo vedi Cass. n. 34034 del 2021 e Cass. n. 11644 del 2022).

Ebbene, considerato che secondo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 *“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da*

titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” e tenuto che per l’annualità 2014 il termine iniziale per il saldo delle imposte (ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 435/2001 e successive modifiche) era previsto per il giorno 16 giugno 2015, la pretesa contributiva vantata dall’CP_1 non risulta prescritta.

Invero, è pacifico che l’avviso di addebito qui impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell’avviso bonario avvenuta in data 22.9.2020, data in cui non era ancora spirato il termine quinquennale di prescrizione che - come detto - iniziava a decorrere dal 16 giugno 2015. Infatti, parte ricorrente omette di considerare che il termine di prescrizione è rimasto sospeso nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, il quale dispone quanto segue: *“2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.*

Ne consegue che, alla data di notifica dell’avviso bonario (18.9.2020), non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Sul punto, occorre aggiungere che, contrariamente a quanto vagamente adombrato dalla difesa del ricorrente, la scelta del legislatore di prevedere la sospensione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di Covid – 19 non presenta profili di irragionevolezza. Infatti, tale previsione, preso atto che le misure emanate per contenere la diffusione del virus hanno comportato limitazioni che hanno inciso anche sul normale andamento dell’attività amministrativa degli Enti pubblici, risponde all’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la riscossione dei contributi previdenziali, evitando che tale obiettivo venisse vanificato a causa dell’estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, tenuto conto

delle maggiori difficoltà per l'Ente previdenziale di esercitare concretamente l'azione di recupero dei contributi in siffatto periodo; ciò, proprio come accaduto in altri contesti attraverso simili misure (si pensi alla sospensione dei termini processuali).

Per quanto riguarda l'ipotizzata illegittimità costituzionale della disciplina legislativa in questione per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., si rileva che, a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, la questione, sotto il profilo denunciato, non assume rilevanza ai fini della decisione. Infatti, interpretando la disposizione in commento nel senso (applicabile alla generalità dei casi) che il decorso della prescrizione si arresta alla data del 23.2.2020 (inizio del periodo di sospensione) e riprende dall'1.7.2020 (giorno successivo al termine del periodo di sospensione), nella specie il decorso del termine di prescrizione si è interrotto quando mancavano ancora 112 giorni per il suo maturamento (infatti, alla data del 22.2.2020 erano trascorsi 1713 giorni) e, quindi, una volta ripreso il decorso di detto termine in data 1.7.2020, tali 112 giorni sono scaduti il 21.10.2020 (data in cui è spirato il termine prescrizionale di 5 anni).

Dunque, la notifica dell'avviso bonario, avvenuta 22.9.2020, ha validamente interrotto il termine di prescrizione.

III. Venendo all'eccepito errato calcolo sanzioni civili, si rileva che il ricorrente denuncia l'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi di evasione tipizzata dall'art. 116 comma 8 lettera b) legge n. 388 del 2000 in considerazione della sua supposta buona fede nell'omettere il versamento dei contributi.

Ebbene, deve osservarsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che *“sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denuncia annuale all'CP_1 le registrazioni obbligatorie ed effettui la denuncia annuale all'CP_1 dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa; viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle*

denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti" (cfr. Cass. n. 14727 del 2003); ed anzi è consolidato un orientamento ancora più rigoroso secondo cui l'omessa o infedele presentazione dei modelli dichiarativi configura di per sé evasione (Cass. S.U. n. 4808 del 2005) o comunque fa presumere *"una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento"* (cfr. Cass.n. 17119 del 2015; Cass. n. 28966 del 2011).

Da ultimo, è stato ribadito che *"che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali"* (Cass. n. 29272 del 2022).

Nel caso concreto in esame, risulta pacifico che il ricorrente non si sia mai iscritto alla Gestione Separata e che egli non abbia mai dichiarato all' CP_1 l'esistenza e l'ammontare del suo debito contributivo: il mancato pagamento integra pertanto, la fattispecie della evasione e non semplice omissione (in tal senso, vedi anche sent. Corte appello Roma, sez. III, 12/01/2022, n. 4778 e sent. Corte appello Roma, sez. IV, 22/11/2021, n. 4136).

In questi termini, risulta irrilevante il fatto che il ricorrente avesse comunicato il proprio reddito all' Organizzazione_1 e sulla base della dichiarazione l' CP_1 avesse ricavato il debito contributivo: infatti, quest'ultimo è stato pur sempre accertato all'esito di un'attività ispettiva dell'Ente, al quale il ricorrente non aveva inoltrato alcuna comunicazione diretta.

Tra l'altro, nella specie, il ricorrente non ha addotto alcuna concreta e specifica ragione che lo avrebbe portato a ritenere l'insussistenza dell'obbligo contributivo (quali ad esempio incertezze interpretative), pretesa contributiva che comunque non è stata contestata nel merito dallo stesso ricorrente che neppure ha dimostrato di aver provveduto al successivo pagamento dei contributi ai sensi del comma 15 del cit. art. 116.

In ragione di quanto sopra rilevato, l'CP_1 ha applicato l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 116 in commento che prevede che *“la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”*.

Infine, va osservato che non si è verificato alcun superamento della soglia edittale del 60%, in quanto, come si legge chiaramente nel “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” riportato a pag. 2 dell'avviso di addebito impugnato, l'CP_1 ha preteso la somma di euro 3.689, 25 a titolo di contributi, l'importo 2.213,55 a titolo di sanzioni (importo, appunto, esattamente pari al 60% dei contributi non corrisposti) e la somma di euro 457,52 a titolo di interessi.

L'avviso di addebito in parola contiene, quindi, l'analitica ricostruzione contabile delle somme pretese dall' CP_2 a titolo di sanzioni ed interessi di mora; a fronte di tale esauriente motivazione, il ricorrente non ha censurato specificamente la determinazione di tali accessori, eccetto sotto il profilo del superamento del limite di 60%, circostanza questa - come visto – non avvenuta.

Le considerazioni appena esposte determinano il rigetto della domanda.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa.

Tivoli, 17.1.2023.

Il Giudice
Alessio Di Pietro